

دار ضباط المدفعية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عقد ايجار مبنى في ~~قلا~~ ~~القاهرة~~ ~~مصر~~

شرف نائى

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٠/١٦ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف أول (مالك)

دار ضباط المدفعية والكائن مقرها بألماظة محافظة القاهرة ويمثلها السيد اللواء ا. ح. / اشرف محمد فارس بصفته مدير ادارة المدفعية ورئيس مجلس الادارة .

٢- طرف ثاني (مستاجر)

البنك الاهلى المصرى (شركة مساهمة مصرية) ومركزه الرئيسى الكائن فى ١١٨٧ شارع كورنيش النيل - القاهرة ويمثله السيد / ~~هشام أحمد~~ بصفته رئيس مجلس الادارة ومحله المختار المركز الكائن مقره المركز الرئيسى سالف البيان وينوب عنه فى التوقيع على هذا العقد :-

السيد الدكتور / اشرف رشدى محمد البكرى وذلك بصفته نائب مدير عام ادارة المشروعات ومباني البنك الاهلى المصرى وذلك بموجب التوكيل الرسمى العام الصادر اليه رقم ٢٥٦ ب لسنة ٢٠١٦ مكتب توثيق بنوك القاهرة وبعد ان اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يأتى .

تمهيد

حيث ان الطرف الاول فى العقد (المالك) يمتلك مبنى دور ارضى وبدروم بداخل دار ضباط المدفعية الكائن فى ٢٦ شارع ~~وره~~ - الماظة - القاهرة والمطل على شارع الثورة - الماظة وحيث انه يرغب فى تأجير ذلك المبنى الى الطرف الثانى (المستاجر) والذى قبل ذلك العرض وقد تلاقى ارادة الطرفان على اتمام تلك العلاقة الايجارية بينهما .

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق واى مكاتبات متبادلة بين الطرفين فى هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له .

طرف ثانى

التوقيع

طرف اول

التوقيع



شرف نائى

البند الثاني

رد الطرف الاول (المالك) بان المبنى المشار اليها بالتمهيد السابق والمملوكة لدار ضباط المدفعية والذي يرغب في تأجيرها الى الطرف الثاني (المستأجر) بمساحة (٢٠٣.٥٠ م^٢) للدور الأرضي ، (٢٢٧ م^٢) للبدروم وقد أقر المستأجر بأنه قام بمعاينتهم المعاينة النافية للجهالة وأنه قبل إيجارهم على النحو المسالف بيانه أقر باتهما خاليين من أي عيوب أو أي خلل يمنع اتمام العلاقة الايجارية وأنه موافق على إيجارهم بسعر ٣٠٠ جنية للمتر بالدور الاول ، سعر ١٥٠ جنية للمتر للبدروم غير شاملة رسوم استهلاك المياه والكهرباء والتي تقع مسؤولية سدادها والتعاقد عليها على الطرف الثاني (المستأجر) وعلى ذلك فقد اتفق الطرفان المتعاقدين وهم بكامل الاهلية على البنود الاتية بعد .

البند الثالث

اتفق الطرفان على ان مدة الايجار للمبنى سائلة البيان محل هذا العقد محددة المدة وان تكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفان تبدأ من ٢٠١٧ / ١١ / ١ وتنتهي في ٢٠٢٠ / ١٠ / ٣١ وبزيادة سنوية (١٠ %) وتبلغ القيمة الاجمالية للعقد ٨٥٤٣٧٧٢ جنية (فقط ثمانية مليون وخمسمائة وثلاثة واربعون الف وسبعمائة واثنان وسبعون جنيها لا غير) غير شاملة الكهرباء والمياه وهي كالتالي :-

السنة الاولى ٢٥٨١٢٠٠ جنية (فقط اثنان مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الف مائتان جنيها لا غير)
السنة الثانية ٢٨٣٩٣٢٠ جنية (فقط اثنان مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وعشرون جنيها لا غير)
السنة الثالثة ٣١٢٣٢٥٢ جنية (فقط ثلاثة مليون ومائة وثلاثة وعشرون الف ومائتان واثنان وخمسون جنيها لا غير)

كما اتفق الطرفان على ان يتم كل سنة ثلاثة اقسامات
طرف اول
طرف ثان

اتفق الطرفان ان تكون القيمة الايجارية الشهرية للمبنى محل هذا العقد هي ٢١٥١٠٠ جنية (فقط مائتان وخمسة عشر الف ومائة جنيها لا غير) غير شاملة استهلاك المياه والكهرباء واتفق الطرفان ان يقوم الطرف الثاني بسدادها بيده الى يد الطرف الاول قبل اليوم الخامس من كل شهر دون تاخير وان يتم تحرير الايصال الدال على السداد .
وقد اتفق الطرفان ان تزيد القيمة الايجارية بنسبة (١٠ %) سنويا .

البند الخامس

يجوز للطرف الثاني اجراء بعض التعديلات الداخلية التي تتناسب مع طبيعة النشاط بما لا يتعارض مع سلامة المبنى ودون الاخلال بالمظهر الهندسي والجمالي له وذلك على نفقته الخاصة دون مطالبة الطرف الاول باى مبالغ مالية نظير ذلك .

ويكون الطرف الثاني مسئول عن اى اضرار تلحق بالمبنى نتيجة اجراء تلك التعديلات وكذلك يكون مسئولاً عن اى اضرار تلحق بالعمالة القائمة باعمال التعديل .

طرف ثانى

(التوقيع)

طرف اول

(التوقيع)

البند السادس

يجب ان تنتهى اعمال التعديل الداخلى للمبنى فى مدة اقصاها (ثلاثة شهور) من تاريخ التعاقد (فترة سماح) ويتم احتساب مدة الاجار بعد انتهاء فترة السماح (اعتباراً من ٢٠١٨/٢/١) .

البند السابع

يلتزم الطرف الثانى بسداد ١٠% من القيمة الاجمالية للعقد بمبلغ ٨٥٤٣٨٠ جنيها (فقط ثمانمائة واربعة وخمسون الف وثلاثمائة وثمانون جنيها لاغير) على ان تدفع باحدى الطرق الاتية (نقدا - خطاب ضمان صادر من احد البنوك المصرية - شيك مقبول الدفع) ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين النهائي حتى نهاية التعاقد ولا يعتبر العقد ساريا الا بعد سداد كامل قيمة التأمين .

البند الثامن

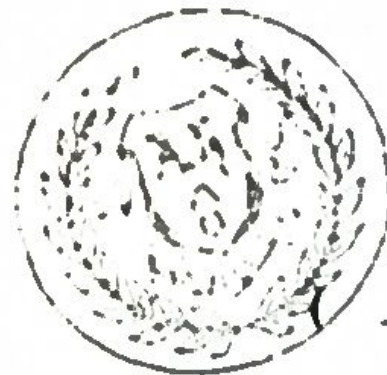
يلتزم الطرف الثانى بإدارة المبنى بالكامل وتنفيذ النظافة العامة لكامل المبنى وافراد امن للحراسة لمدة ٢٤ ساعة وكذا اتخاذ كافة اجراءات الامن الصناعى للمبنى حيث انه هو المسئول عن المبنى بمشتملاته دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

البند التاسع

الطرف الثانى مسئول مسئولية كاملة امام جميع الجهات الخارجية الحكومية فى اتخاذ اجراءات مزاولة (نشاط مثل (الضرائب العامة - ضريبة المبيعات - التأمينات الاجتماعية الخ) و عن أي اضرار تلحق بالغير داخل المبنى نتيجة مزاولة النشاط كما يعتبر الطرف الثانى مسئول عن جميع العاملين بالمبنى وحيث ان الطرف الاول هو احدى الوحدات العسكرية التى تصدر لها تعليمات واوامر عسكرية من شأنها وقف وتاجيل او فسخ بنود العقد فيحق له وقف او تاجيل او فسخ هذا العقد دون توضيح او ذكر الاسباب للطرف الثانى .

طرف اول

(التوقيع)



طرف ثانى

(التوقيع)



البند العاشر

تتفق الطرفان على انه في حالة رغبة الطرف الثاني في انتهاء التعاقد وترك المكان قبل انتهاء مدة العقد بالكامل (ثلاث سنوات) يتم مصادرة التأمين النهائي لصالح الدار واعادة الشيء لأصله واتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية .

البند الحادي عشر

يخضع هذا العقد لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد .

البند الثاني عشر

اي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في هذا النزاع

البند الثالث عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وتحرر هذا العقد بما ذكر .

طرف ثاني
البنك الاهلي المصري
التوقيع ()
البنك الاهلي المصري



طرف اول
دار ضباط المدفعية
التوقيع ()
لواء ا ح / اشرف محمد فارس
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة